

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1802

הצעת חוק העונשין (תיקון – סחר בבני אדם למטרות נישואין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 375 א בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 375א(א), אחרי "לרבות שירותי מין" יבוא "או לנישואין בכפייה".
2. תיקון סעיף 377 א בסעיף 377א(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:
"8) נישואין בניגוד לרצונו, אף אם הנישואין נערכו מחוץ לישראל."

דברי הסבר

"הזמנת כלות" היא תופעה המתפתחת ברחבי העולם בשנים האחרונות, וכך גם בישראל. במסגרת זו, נוצר קשר (לרוב על ידי גורמים מתווכים) בין נשים ממדינות עניות לבין גברים ממדינות מפותחות, למטרת נישואין. בכל המקרים ישנו פער כלכלי משמעותי בין הגבר והאישה. תופעה זו מעוררת שאלות חברתיות ומשפטיות מורכבות.

סעיף 375 א לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), קובע עבירה של החזקה בתנאי עבדות לצורכי עבודה או שירותים, לרבות שירותי מין. מוצע לקבוע כי עבירת ההחזקה בתנאי עבדות תחול גם על מי שמחזיק באופן זה אדם כבן זוגו בניגוד לרצונו. הסעיף יחול הן על מקרים בהם בן הזוג הגיע מארץ אחרת במיוחד למטרת הזוגיות, והן על מקרים בהם הזוגיות התחילה מראש בין שני אזרחי ישראל ומתנהלת באופן התואם החזקה בתנאי עבדות, למשל כשבן זוג אחד שולט באופן ממשי בחיי בן הזוג השני או שולל את חירותו.

סעיף 377 א לחוק העונשין קובע עבירה של סחר בבני אדם למספר מטרות אפשריות. מוצע להוסיף לרשימת המטרות מטרת נישואין בניגוד לרצון האדם וכן להבהיר כי הסעיף יחול אף אם הנישואין נערכו מחוץ לישראל. הסעיף לא יחול על כל מקרה שבו אזרח זר התחתן עם אזרח ישראלי והגיע לישראל לחיות עמו, אלא רק על המקרים הקיצוניים שבהם האדם נמכר או נקנה או שנסיבותיהם יאפשרו לקבוע מבחינה מהותית שהעסקה נעשתה באדם השני ולא עם האדם השני.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1005), על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3156) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/747). הצעת החוק זהה לפ/25/747 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.